



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 80 DEL 20/07/2026

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 NONIES, COMMA 1 L. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N.71 DEL 03/07/2026 E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI DEMOGRAFICI

Viste le:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore
- Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo – Servizi Demografici;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto inoltre il decreto 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

Richiamato l'art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "“Il principio del risultato costituisce

attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”.

Richiamato in particolare l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedano mediante “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

l'art. 17 comma 2 del D.lgs.36/2023 (fasi delle procedure per l'affidamento) ai sensi del quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziarie e tecnico professionale;

Considerato che l'art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

Rilevato per esigenze della scuola dell'infanzia si è resa necessaria la riparazione del frigorifero in uso alla cucina di tale struttura;

Atteso che tale riparazione era già stata predisposta a seguito di determinazione di impegno di codesto ufficio n. 42 del 17.04.2026 avente ad oggetto “Manutenzione frigorifero scuola dell'infanzia. Impegno di spesa”

Rilevato che con successiva determinazione n. 71 del 3.07.2026 si è provveduto nuovamente ad assumere un impegno di spesa per la riparazione dello stesso frigorifero, per una svista da parte dello scrivente responsabile, che riteneva che la riparazione riguardasse un altro frigorifero presente in struttura, che invece è pienamente funzionante;

Visto l'art. 21 nonies, comma 1 Legge 241/1990,

Ritenuto quindi dover procedere all'annullamento in autotutela della propria determinazione n. 71/2026 del 3.07.2026 per i motivi dianzi detti, non essendo più necessario procedere ad una riparazione/manutenzione di un elettrodomestico in uso alla scuola dell'infanzia per il quale il servizio è già stato autorizzato con la precedente determinazione 42/2026;

Ritenuto altresì di dover annullare l'impegno di spesa n. 8333/2026 di € 457,50 sul capitolo 08040010 – “Refezione scolastica- spesa manutenzione attrezzature- – assunto con determina n. 71 del 03/07/2026 e di conseguenza annullare anche il CIG **BC3EB7DFEA**;

Dato atto che

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del settore

nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

- che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 36/2023, sono attribuite al sottoscritto Responsabile del settore Amministrativo e Servizi Demografici;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

D E T E R M I N A

Per motivi espressi nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: •

1. Di procedere all'annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, ex. art. 21 nonies, comma 1, Legge 241/1990, della determinazione a contrarre n.71 del 03/07/2026 e pertanto di annullare l'intera procedura di individuazione del soggetto contraente e di assegnazione del servizio di riparazione del frigorifero, non essendo all'evidenza più necessario, trattandosi di una ripetizione della stessa assegnazione già affidata allo stesso soggetto contraente con la determina n. 42 del 17/04/2026;
2. di annullare e di conseguenza liberare l'impegno di spesa n. 8333/2026 di € 457,50 sul capitolo di spesa 08040010 – "Refezione scolastica- spesa manutenzione attrezzature"- assunto con la determinazione n. 71 del 03/07/2026 e di conseguenza annullare anche il CIG **BC3EB7DFEA**;
3. di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento agli interessati a mezzo pec;
4. di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni disponibili attraverso l'apparato informatico dell'Ente in quanto conservate al PARER
- sarà pubblicata su <https://borghi.trasparenza-valutazione-merito.it/> ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Il Responsabile
NICOLA PINTO